说明：本材料为个人创造，作者“南洋小强强”保留一切权利，仅供通过合法途径获取到本材料的被授权人进行个人阅读，如未获得作者授权，禁止任何其它形式的转载、转发、改编或使用。

涉外法务之进阶之路 1.0

一、涉外法务的时代背景

要聊涉外法务，先必须要说下中国企业的出海，我对涉外法务业务的定义是：支持中国企业出海的相关法律合规事务，对于国内从事支持外企进入中国公司的一些法律业务并不是这里讨论的涉外法务。其次，这里聚焦的是法务，不包括律所律师，虽然法务也是大的律师概念下面子概念，但 法务和律师是两种差异比较大的工种。

1.1 中企出海浪潮

中国企业已有好几波出海浪潮了，最早是产品出口，九十年代中国企业借助成本优势，把产品出口到海外，这个期间中国企业出海就是做外贸，这个期间的出口，没什么科技含量，产品质量也一般，给海外消费者的印象普遍是廉价、低质。哪怕现在，这个印象在一些外国人脑子里依然存在。

第二阶段起始于 2000 年前后，这个期间的出海，主要是通过人员外派，本地建立公司或工厂进行国际市场开拓，最辉煌的代表莫过于华为、中兴这些头部企业，这两家公司的子公司几乎在全球遍地开花。企业架构上也主要采用中国总部，海外子公司模式。这个阶段中国公司的优势逐步从廉价劣质转向高性价比产品，即，价格合理，质量好，在国际市场非常有竞争力，再加上中国人的勤奋、拼搏，人才、产品、供应链多重优势叠加，让中国产品竞争力超强，在硬件产品领域几乎所向披靡。这个竞争力让诺基亚这样的巨头也轰然倒塌。尤其是在通信产品领域，以华为代表的中国公司遥遥领先。

第三个阶段则是发生在 2010 年前后，随着通信基础网络的完善，移动硬件快速发展，移动互联网也悄然崛起，这个浪潮下，一大波移动互联网应用涌现，包括微信、微博、滴滴、美团、各类移动游戏，字节后来居上，抖音横空出世，TikTok的推出，让中国公司的互联网产品，第一次真正进入第一梯队，实现了全球化。

这波浪潮中最大的一个特点是通过苹果和谷歌的应用市场分发，就可以把中国制造的 app 推向全球，不需要太重本地化。而且这波浪潮下也是比拼商业模式，中国公司非常擅长，加上中国统一大市场，完善稳定的互联网基建，让中国移动互联网竞争力也非常强。中国公司的迅猛发展一度设置撼动了美国公司的主导地位，彼时，在全球市值最高的公司里面，腾讯、阿里、美团等中国公司一度一直在前十，甚至 Facebook 也开始抄袭一些微信的功能，从腾讯直接挖人去美国。

1.2 AI 时代下的中企出海

从 2020 年后，我们就逐步进入了 AI 时代，这又是一波新的科技浪潮，但这波比拼的更硬核，直接涉及到了最底层的芯片技术，但这个领域恰恰又是在之前全球化浪潮分工下中国最欠缺的，完全依赖进口。在政治层面，全球也进入一个新周期，近二十年的全球化进程开始逆转，从极左转向极右。在这个时代大背景下，对于很多中国公司来说，出海很可能是唯一活路，为什么这么说？

1）中国国内竞争一片红海，消费萎缩，在国内投资很难赚到钱；
2）特朗普上台后，逆全球化加速，WTO 名存实亡，一些核心区域贸易协定中国又加不进去；
3）AI 几乎改变了所有行业，逐渐成了一种基础能力，在国内短期比较难接触到最先进芯片（当然有很多灰色渠道）。

以上这些原因导致中企要想进一步发展，必须要杀出去。这次出海和其它时代的不同是：需要有很强本土化。只出口商品或者只做简单组装的方式可能不再有效，尤其是 AI 领域，哪怕有中资背景都可能无法接触到最先进芯片，需要从企业架构上进行根本调整。Shein 以及做 AI Agent 的 Manus 就面临了这种左右骑墙窘境，一方面高度依赖国内资源和人才，另外一方面中国的品牌和形象又会影响自身的海外发展和融资。但这种挑战是所有中资背景公司必须要面对和解决的。

因此，在这个新的时代背景下，中国企业的出海，不能只靠输出商品，也需要有国际化的管理能力，需要高度本地化，本地原料、工厂、人才、供应链、本地决策，都需要重新做一套，这是中国企业面临的前所未有的挑战。

1.3 地缘政治风险，从 Global 到 Glocal

今天再聊出海，全球地缘政治发生了翻天覆地变化。中美关系经历了 couple 到 de-couple，到目前的白热化竞争。很多人觉得这种变化只是美国总统变化带来的，但要知道美国总统的变更有着深层次的社会原因，代表了至少一半以上美国人的民意。更深层次是因为过去十多年的全球化进程中，美国社会极度分化，高科技、互联网、金融阶层圈走了大部分财富，而制造业又全部空心化，流向海外，导致美国铁锈地带的工人、农民非常不满，期待变更，新总统当选只不过是顺应并利用了这波民意。你看看美国副总写的《乡下人的悲歌》，生动反映了美国铁锈地带人的生活。

在特朗普第一任期内，很多人还觉得中美关系不会变得太差，打来打去，最终会回去，谁也离不开谁，现在彻底明白，很难再回去了，至少目前这个大的历史周期内，可行性非常低，这个极右周期究竟能持续多久，我不知道。一些人认为特朗普之后，很大概率目前的副总统会接棒，继续引领这波逆全球化浪潮，除了写了《乡下人的悲歌》，万斯还有个“精神导师”叫 Peter Thiel，他是斯坦福大学的 JD，后来创立了 PayPal，很早就投资了 Facebook，对小札影响巨大，包括当前硅谷非常热门的公司 Plantir 也是他创立的，特朗普第一次竞选他几乎是硅

谷唯一支持特朗普的商业大佬，他也是非常典型的反全球化思想，哪怕特朗普几年后下台，这些人会继续接过衣钵。

此外，在第一、第二阶段科技浪潮下，和中国的竞争中，美国人也吸取了教训，知道 AI 这次竞争不能再像之前 5G，落后于中国。因为，AI 技术会对所有行业都产生实质影响，比如军事，AI 的竞争胜负，很大可能决定未来十几年美国是否继续主导世界。所以美国目前的策略就特别简单粗暴，用一切方法阻碍、拖延中国 AI 发展。美国人心理很明白，只要自己率先实现通用人工智能，就会取得实质领先，这种领先也会加速度发展。

所以这波中国企业的出海，非常悲壮，带了一些无奈、被迫成分，一方面国内太卷，大环境不好，只能外出寻找出路。另外一方面，地缘政治让中国企业之前的出海模式：总部在中国，海外设立子公司，面临巨大挑战，中国品牌很多情况下都变成了负资产，但这个和产品质量毫无关联，更多是安全、数据、人权等这些强政治色彩的抹黑。这些挑战远远大于之前的出海，也没有成功案例可以照抄，意味着公司治理、供应链、本地运作等方面需要不同程度的本地化，实现从 Global 到 Go-Local 的转变，这个进程中会涉及非常复杂、多元的法律合规问题，难度远超欧美公司的全球化。

二、涉外法务的定位

如果非要说有个海外律师资格就叫涉外能力，那我也就呵呵了。我的定义里面，如果是某个 jurisdiction 的律师或法务，至少意味着要有能力在这个法域的某个领域内执业，但对大部分所谓的 multi-jurisdiction 律师或法务，最多只是聚焦于一个国家的某一领域内的法律事务，这也符合律师业务的客观发展规律，通过考试获得其它国家的律师执业资格更多只是个证书，证明能听懂一些专业术语，知道一些基本操作。见过不少多国家律师资格证书的人，还没有人敢说自己真正在两个法域以上都具备真刀实枪解决法律问题的能力。万金油律师很可怕，就像医生，你敢找一个说自己什么病都懂的医生去看病吗？还是去找个专科医生更靠谱。不过不得不说，随着 AI 的发展，还真有可能有一个全能型的法律 AI，什么问题都能解决。

所以，涉外法务在我们当前的讨论语境下是：有能力在某一特定法域内某一个或几个特定领域内执业，同时对其它特定域外法律有一些基本了解的法务，这些涉外法务在实际的工作中，更多承担一个 Project Manager 角色，协调不同域外国家或地区本地律师资源，解决本地问题。很多人觉得 PM 貌似没啥含金量，但 PM 这个角色非常重要，重要到可以决定项目的成败，而且 PM 本身也需要做评估、判断、决策，这些工作对 PM 的素质要求极高，必须有很宽的视野，比较准确的判断力，很强的沟通协调能力、推动能力、执行力，真正同时具备这些不同能力的人少之又少。

2.1 首先是中国律师

中国大部分涉外律师的画像是：不错的外语能力，加上中国律师执照，再加上某一个或多个域外牌照（美国为主），这三种能力里面，最基础的是语言能力，没有语言能力很难进行沟通协同，其次就是一些基本的法律素养，能够对一些法律问题作出比较准确的评估、判断，或

至少能知道问题是什么，然后找到不同资源去解决问题。最后，才是锦上添花的域外牌照，这个牌照能让你明白一些基本的域外法律概念。

另外，中国的涉外律师或法务得明白，中国人本身就是自己最大优势和立身之本，中国客户找你，需要你，是因为你更了解中国，更了解行业和产品，更知道怎么有效和中国客户沟通。但对于专业的问题，不管你的语言能力多强或者你有几个牌照，如果客户要一个本地法律相关意见，大概率还是希望能有本土律师确认，有个中国的“涉外律师”作为桥梁，可以避免鸡同鸭讲，负责管理本地律师、管理推进项目。

这方面实践上，国内企业大概很少有像华为或中兴的涉外法务培养机制，这两家公司，涉外法务一进去，没过多久就可能被直接外派到全球任何鸟不拉屎地方，逼着你成长，所以现在很多企业招聘涉外法务，点名要华为工作经验，因为真刀实抢干过。但有意思的是，一些企业在号称学习华为时，吸取了全部糟粕，却不知道（或者就是不愿意）艰苦奋斗，超强执行能力背后是“不让雷锋吃亏”，老板舍得分钱。人性永远是有大棒敲打的时候也得让人能拿到吃萝卜的实惠，否则为啥让你打？

2.2 **涉法务需要具备哪些能力**

看了很多招聘要求，结合自己经历，法务侯选人如果包含以下方面可量化技能做涉外会很有竞争力：

1）突出的能用英语沟通法律问题能力。借助一些 AI 工具，读写翻译变得越来越容易，但听说还要靠自己，英语如果达到托福分数 110，雅思 7.5 以上就比较有竞争力，越高越好，一方面是分数，一方面真要具备实战能力，有一些分数能达到，但张嘴还是问题。有些人觉得这个是废话，到了这个分数能不好吗，但很多人其实忽视了，托福、雅思只是评价一个人英语水平的一个工具，这个工具是不是一个有效的工具？或者分数是否反映出了实际水平？并不一定，很多人能通过刷题考到不错的分数，但一张嘴就有问题。另外一个问题是，能把英语说好，和能把法律问题用英语说好是两个层面的事情，有些人英文日常聊天可以，但真正用英语去表达法律问题，去谈判，去争取利益，还是很难做到。
2）一个域外律师执业牌照。目前只要有中国律师牌照，可以参加美国加州和英国的律师资格考试，只是英国的考试更复杂一些，还需要面试。域外律师资格证书本身不能证明有实际的域外执业能力，但至少能说明，对这些法域的基本法律概念有了解。
3）考个 CIPP 类证书，欧盟、美国首选。大部分中国公司出海业务，或多或少都可能涉及到数据问题，有这些证书，至少能帮助你对一些基本的数据法律相关概念和法律要求有理解。现在还有一个 AI 治理证书，但感觉 AI 领域法律相对还比较早期，都是一些原则性的指引。
4）了解美国出口管制法律体系框架，基本概念，基本原理。尤其对于科技企业，大概率都会使用到美国软件或技术的，对美国出口管制法律的了解有助于理解或解决这方面的问题，至少和美国律师沟通的时候能听懂说什么。

2.3 涉外法务主要工作

前面说了涉外法务本质上是做项目管理，这不是在贬低涉外法务没有技术含量，做好一个 PM 挑战其实非常大，需要综合多元的能力，有点像包工头，需要协调、组织各种资源和人员，推动和保障目标达成。这个能力比起具体做事能力其实要难很多。因为做事大部分情况下不需要和人打交道，但 PM 会涉及和各类不同的人打交道。那么涉外法务具体会协调处理哪些工作？不同的企业面临的问题不同，但归纳总结下，high level 去说，可以包括这么几个方面：

1）不同国家的诉讼、仲裁、政府调查。这类工作往往时间线会非常长，可能持续几年，涉及大量和内部同事、管理层，本地法务、外部律师、外部监管人员沟通。
2）非诉合规业务包括各类合规问题，数据隐私、HR、消费者保护等等。这些更多是要做一些防御性工作，一旦出问题就转化成第一类了。
3）公司财税相关。这类需要和财税深度合作，涉及境外公司设立、维护去、重组、日常的一些 filing 等。
4）IP 类，涉及商标、版权、域名、专利以及商业秘密。

对于上述这些工作，难免会要聘请本地律师支持，因此涉外法务有很大的工作比例也在于管理外部律师，包括选聘、过程管理以及长期关系的维护。

对于外部律师的管理上，很多年轻法务不大容易做好，尤其是面对可能比自己资深或背景优秀的外部律师，不敢进行管理，不敢去谈价，不敢指出问题，这样导致做事非常被动，常被牵着鼻子走，外部律师本来应该是自己助力，管理不当，竟然变成了包袱。这点一定要改善，直至游刃有余，要记住，出钱的一方永远有话语权。

另外一个极端是，一些资深法务、法务负责人对外部律师非常不客气，各种不合理压榨，这些也无法形成良好的长期合作关系。法务和外部律师应该是相辅相成的，彼此给与尊重，但法务也要把公司的要求及时、准确传递到位，遇到任何问题也要及时提出，这样才能最终彼此成就。

三、想做涉外法务，有无必要读 LLM?

3.1 LLM 的本质

首先，我们得搞清楚 LLM 的本质是什么？不管是英美加澳，还是其它国家或地区的 LLM，主要的定位是给外国学生提供一个学习、了解自己法系基本知识的课程，属于比较皮毛、入门性质的东西。当然也有国家，LLM 的很多课程和 JD 一起上，但法律的生命终究在于实践，实践又是基于对本国深厚的社会和文化理解基础之上。LLM 短短的几个月内，要想去掌握并实现本地执业能力，基本不现实。

因为 LLM 的时间很短，期待在这几个月内能有啥本质提升，有点天方夜谭，更多还是原来底子，如果之前基础很差，去一个所谓排名还不错的学校没有可能会有多大提升。

对于一些资深法务，工作很多年了，但想系统学习英美法律又不想放弃工作，也可以考虑一些 online 的 LLM，比如华盛顿大学圣路易斯线上 LLM，排名高，声誉好，虽然学费和线下一样，但考虑到省去的交通费、生活费以及这一年也不影响你工作。

如果以上都不符合你，那该怎么办？通过司考，好好在国内考研，考上个好学校，积极去找工作，只要能有活儿干的，能学到东西的，不要考虑工资。如果都做不到，那可以考虑转行或换专业了，大概率你不适合法律。

3.2 JD 的本质

JD 的全称是 Jurist Doctor，是美国的产物，美国很早之前也是英国那一套，本科有 LLB，但后来逐步就把法学本科专业取消了，变成 JD，背后的原因大概是觉得法律是一门实践性很强的学科，读本科的学生年纪太小，对很多社会问题了解不深刻，因此，希望有个本科学位，变得更成熟后，再去选择法学。医科也类似，叫 Medical Doctor。这个语境下的 Doctor 本意更多反映的是职业技能，实操性，并非学术技能。这个性质决定了法律 Doctor 和学术意义上的 Doctor of Philosophy 是两个概念。

但因为都有 Doctor 这个词，国内早年的 JD 学位的认证都是“法律博士”，并且一度把这个 JD 当成 Phd 来看，给与的福利也一样，而且更有学生因为这个翻译，也觉得自己就是“博士”，以“博士”自居，只不过是自欺欺人了罢。从本质上，JD 只不过是给学生提供的第一个法律学位，就学习内容上和英国、中国的法学本科没有区别。

而且，JD 从学术训练上，更多侧重于实务，而非研究，毕业也不需要写一本厚厚的博士论文，对发表 paper 并无要求，尤其对于美国 JD，最重要的还是一年级的考试成绩，因为很大程度会决定实习、工作的好坏。

但不得不说，美国法学院的教授，大部分也就是 JD 毕业，只是目前越来越有趋势，需要 JD 再加一个其他学科的 Phd，目前还没有成为主流。

包括新加坡国立、香港大学、澳洲的大学，甚至中国的一些学校，也都在 LLB 基础上开了 JD 的学位，这个有点不伦不类，毕竟美国的 JD 是产生于美国这个独特的社会和教育体系，不是简单移植下就能在另外一个土壤存活。

3.3 法学院排名

LLM 和 JD 是两个物种，美国的法学院排行主要是基于 JD，LLM 在美国，不算是主流专业，主要还是面向外国人的，除了例如 NYU 的 Tax，去 Yale 和 Stanford 读 JSD 必须需要先读个他们的 LLM，一般美国人不会读 LLM。因果大概类似，很少有英国人去读 LLM，除非是计划去读个博士。这种情况下一般也会选一个 Research 的 LLM。

因此，除非为了转 JD 或 JSD（有些学校叫 SJD），LLM 更多就是一个 branding 作用。也有人通过 LLM 学习最后成功转入本校或其他学校的 JD，通过 LLM 转的好处是，一些学校就豁免了

LSAT 考试。目前 T14 里面能 LLM 转 JD 的学校包括芝加哥和宾大。当然也有读完了 LLM，又去更好的学校读 JD 去了。一般 LLM 转 JD，只能是自己学校，或者比自己学校差一个档次的。

法学院有各类排名，甚至有全球排名，对于这个全球排名我觉得就是个玩笑，极端的例子是美国的法学院和朝鲜的法学院比较，没有任何可比性。所谓的比较，一定是有一个共同的标准去比，理工科还能考虑一些 paper 的发表，科研能力，但文科的就没有一个标准，尤其是不同国家，可能完全有不同体系和标准。

所以我心目中的 LLM 排名更多是从找工作角度去看，总体上我更倾向美国的学校，原因就是美国的科技和经济实力远远高于其他国家，这样导致在一些涉外业务里面处理美国法律的概率远大于其他国家，当然，对于一些特定行业，比如金融、生物医药，英国也不太差。所以去这些经济科技很强的地方这个 LLM 有一些可能性让你在这些国家的企业里面找工作或者和这些企业相关的业务里面找工作更容易一些，比如，比如对于很多中国公司，美国依然是非常重要的市场，或者技术上依赖美国供应，这个时候有个美国好学校的 LLM，有个美国律师资格加持，还是有优势的。但比如 NUS，本身是很好的学校，但新加坡的科技和经济影响力非常有限，再比如澳洲的学校，欧洲的学校，韩国的，除非是特定的需求，否则这些国家本身很难给你加持。

另外，我的排名没有任何数据依据，也没有任何客观标准，就是纯主观感受，仅供茶余饭后闲聊：

1）哈耶斯（排名不分先后，各有优势，如果做研究选择 Yale，如果做科技相关选择斯坦福，没有这两个考虑哈佛）

2）牛剑

3）哥大、宾大、芝加哥、伯克利

4）其他美国 T12

5）英国 LSE

6）NUS

7）其他

3.4 LLM 专业选择

LLM 应该选啥专业？尽量选公司、证券、合同法、版权、商标、数据隐私、仲裁这些商法、私法领域的课程，还可以选税法这种专业门槛比较高的，这些学科大概率日后涉外工作还能用一些。

除非搞学术，尽量避免学国际公法、刑法这些涉及公权力的，国际法基本是屠龙术，美国、俄罗斯、以色列谁 care 国际法？国家之家的交往，很大程度还是丛林法则，用美国前国务卿

的说法，你如果上不了桌，你就会在菜单上，在逆全球化趋势下，各国更是着眼于本国利益保护。而刑法这些必须依赖本国律师，基本用不到外国人。哪怕选个民事诉讼、证据法，也可能在遇到一些境外诉讼了解一些概念和皮毛。

3.5 读 LLM 能有什么收获?

自从 AI 出来后，再聊 LLM 就必须要加个定义，明确说明是法学的“老流氓”，网上一个段子说是一个拿到 LLM offer 的同学申请美国签证，结果被大使馆当作人工智能的大语言模型，给拒了。

LLM 虽然说是一年项目，但一般头一年 9 月左右开学，第二年 6、7 月就毕业了，去掉假期，实际读书的时间大概也就 6-8 个月，LLM 课程一般也就 4 门核心课程再加上一些选修，所以期待几个月就能学到什么实际的东西，这个预期就有问题。那么 LLM 到底能获得什么?

1）快速获得一个硕士文凭，所以排名越高越好，就是个品牌;

2）能够学一些普通法的基本概念和框架;

3）能够有一段异国生活体验，欧美好玩的地方多一些;

4）可能交到一个以上的朋友，这个角度学校越好，筛选出来的同学综合素质越高;

5）去美国的大多数还能考个 NY Bar;
6）非常少的同学可能会继续 JD、JSD 或 Phd。

3.6 去东南亚读 LLM?

东南亚经常是中国企业走出去的第一步，这包括了很多原因，包括地理位置近、时差问题、文化相近、成本低、人口基数大，等等，但东南亚国家之间差异还是挺大，越南、泰国、马来西亚、印尼、新加坡等。每个国家都有自己比较独特的宗教、种族、司法体系，执法环境，所以不能一概而论。

一些人甚至会把印度包括进去，但像印度这样的流氓国家，我说的是国家层面开始耍流氓，律师说极端点，有点像秀才遇到兵，很难靠专业能力解决问题。所以，哪怕你去印度、马来、泰国读个 LLM 啥的，基本没什么用处，更多的是你会找个会讲英文的泰国律师、越南律师来协助你处理，大部分场景还是用的你英文能力和朴素的法律人的判断能力去协调、组织资源。

当然，如果你本身就是傣族的，泰语很容易学通，那去泰国最好的大学读个法学，只做泰国业务也未尝没有机会，所以最终还是看你自己目前是啥能力，什么基础，然后看看怎么把自己的比较优势做到有绝对竞争力。从这个角度我觉得做涉外，法务会更好点，因为作为一个组织协调的角色，大一点的公司找个英文不错的法务就能起到这个作用，没必要中间再加一层所谓的涉外律师进行传话，当然，如果企业本身没有法务有比较强的英文沟通能力，那就只能找个律所对接了。

四、找工作，找一个气味相投的企业

4.1 企业文化的重要性

如果作为一个比喻的话，企业文化相当于一个人的性格，有人温和，有人开明，有的比较严厉，有的比较保守，每个人的个性不一样，这种不同受基因、原生家庭、后期发展等多种因素影响。因此，如果寻找一个新机会，首先要考虑的问题是自己的价值观和目标企业文化是否匹配？一定要找到志同道合的，三观不合的人最终一定走不到一起，不管这个人有多么优秀。那么，企业文化是什么来决定？

我觉得有两个方面决定性的因素。第一，创始人。创始人的个性往往塑造了整个公司的基本文化，决定了他的管理风格。这种管理风格会从上到下传递到公司每一层。比如，马云的性格，影响了阿里很江湖的文化，而马化腾就比较温和，腾讯整体文化也比较谦和。而华为的雷厉风行，超强的执行力，和任正非的个性和从军经历有很大关系。

第二个我觉得也是非常有决定意义的，甚至有点类似于基因的，就是商业模式。不同的商业模式会产生不同的企业文化。靠创意赚钱的需要有鼓励员工创意的企业文化，靠成本效率的，需要员工具有很强的执行力，制造业一般对流程标准非常重视，需要严格遵守，因此有很强的大家长文化。客户主要是政企的往往要有很强的客户维护能力，需要强交际能力，形象也很重要，这类企业通常特别重视能体现公司形象的能力，比如 PPT 的能力，接待的人员也都很好看。

所以找新机会的时候先了解下公司的创始人，背景、履历、发言，看看是不是自己真正认可、欣赏的老板。第二，看行业，商业模式，这家公司靠什么赚钱，这个商业模式和自己特长是不是匹配的，是不是认可这种商业模式。当然也可以做一些尽调，查一些这个公司的员工背景和对公司的一些评价。

最后，一些公司可能整体文化不错，但小团队本身可能会受团队管理人员风格影响，导致文化变形。

4.2 找工作的平台

很多人会忽视，但 LinkedIn 还是很好的找工作平台，关注一些感兴趣的行业大佬会很有帮助，一方面是上面会发布一些工作机会，另外一方面给大佬直接介绍自己，留言，也是个机会，脸皮厚点，大不了不搭理你。但有一个底层逻辑得明白，就是自己本身要有价值和闪光点，一个人只有被需求了才有价值，期待给别人留下印象，先要把自己变得很有价值。

如果要联系，做好准备，了解对方公司，了解公司产品，介绍自己，这样一封真诚的留言，大概率会有人回复，就会留下深刻印象。如果不回复，那也有可能你目前并不能让对方觉得有价值，或者没有这个方面的需求，不回复本身也是一种反馈。

另外就是，多看心仪公司官网，公号，往往也会发布一些招聘信息，包括一些自媒体账号也经常发布一些信息，多关注，常有有用信息。

再就是做好简历，不要密密麻麻信息太多，没有主次，列举最重要的成就，有个清晰的框架，对自己心仪公司附上定制化的cover letter，说明自己为什么对这个岗位有兴趣，做一些研究，表达对公司的了解和关注。

最后就是保持和一些比较专业，聚焦在法务律师领域猎头联系，经常会发布一些信息。

五、终生学习，提升能力

5.1 怎么提升涉外法务的英语能力

很多想从事涉外业务的同学或律师都想提升法律英语技能，不知道如何下手，琢磨着参加国内的各种英语或法律英语类考试，其实一个比较好的方式是直接参加美国或英国的律师资格考试

如果要参加加州律师考试，你得至少是中国律师，需要去加州律协申请考试资格，这个过程本身需要比较长时间准备，一些新媒体平台上很多经验分享，可以搜索参考。

如果加州的过了，还想继续学，那也可以考虑英国的律师执业资格考试，相比较加州的英国的更复杂一些，分为两部分，第一部分相对简单，就是选择题，第二部分就是实践内容，有一对一的模拟问答、案例分析，更难一些。不管哪个考试，都能让你很系统的学习这两个法域的基本概念、基本法律框架、基本法律分析，这种学习对法律英语学习比起其他方法都更有效。

除了考试，尽量去看原文的案例、法条，很多国内的一些解读或翻译已经过滤了一些信息，也未必准确，只有原文才能最接近本来的意思。

此外，如果已经工作了，那就利用一切机会，多用英语交流，包括积极参与和外部律师、客户或供应商的各类会议、谈判。

5.2 保持开放心态，不要抱怨

过去十几年我也换过好多次工作，常常也佩服那些在一家公司一做就是十几年的。不过我的变化基本围绕着一条不变的主线就是在科技行业，这个行业日新月异，与时俱进，能让人看到很多令人振奋的事情，参与在里面就会比较开心。

另外一点是，每次变化都是我觉得至少在某一个点上在自我提升，不管是专业能力，还是管理能力，还是认知的提升，所以总能感觉一直在进步，因此，没有哪个公司离开是因为对公司不满意，我觉得我待过的每个岗位，每家公司都让我学到很多，充满感激。

所以哪怕现在合很多前同事都是保持很好的关系，经常会就各种问题交流。聊起前司我常觉得很幸运能加入。

但也碰到过很多特别爱抱怨的，不管是公司、领导或同事，哪怕离开很久了也很多抱怨。我觉得抱怨是一种思维习惯，没有一个地方、一个人是完美的，哪怕多不好，也是你自己当下

的选择，哪怕各种问题也总能学到有价值的东西，更重要的是怎么利用当下的条件、平台、资源，完成自我的提升、进化，当你这样做了，你自己的能量和引力就会越强，你会发现各种机会都来找你。

我自己的招聘，基本不会招聘喜欢抱怨的，说前司各种不好的，相反，我更喜欢有好奇心，思维开放，有进取心的。但有个教训就是不能只听，一些社招在过去五年可能换了六个公司或岗位，然后包装成有更好发展机会，这类一定要小心，很大概率是不知道自己想做什么，或者有比较强面试能力，但没有实际工作能力，或者太过自我，没有啥忠诚度。

5.3 什么时候适合跳槽

年轻的时候选择适用广的工作。除非有特别的喜好或擅长领域，年纪比较小的时候尽量能选一些业务比较宽泛的公司，尝试不同专业领域，便于拓展自己视野，这些技能的复用性也强，这样下一步跳槽时，之前的经历也用得到。

工作了四五年之后，年纪大一些，这个时候尽量能去一些垂直类企业，另外就是看能否转到一些管理岗位，管理能力大部分时候要比专业能力挑战更大，这个时候如果能找到一个不错平台的管理机会，也会对自己的成长提供很大帮助。

需要避免的是在工作了四五年之后，依旧频繁跳槽，比如 1-2 年就一跳，更糟糕的是，每一次都换一个行业。这样一方面导致没有任何行业内的深度积累，另外一方面没跳一次其实隐形成本很高，内部没有得到信任，每做过什么实质的工作，基本就是浪费时间。

5.4 祛魅 big law

早年我在美国某 big law 短暂工作了段时间，然后就回国了，那会儿倒不是签证问题，主要是觉得待在里面价值感和成就感很低。加入 big law 前我已经做了多年法务，但转入美国律所的代价就是按照美国 first year 给薪酬，虽然美国 big law 给 first year associate 的工资也不错，但对于一个工作多年的人被当作一年级律师，内心很不舒服。

更主要的是律所里面的工作比较后端，大部分的信息都是非常滞后且被内部人员过滤的。而我很喜欢商业、喜欢参与到商业里面，对商业行为背后的决策有很强好奇心。在律所老觉得有股劲，没地方使。所以找到了国内一个法务机会后，果断离开美国了。但那段经历对我来说也弥足珍贵，体验了之后，大概了解了内部的工作流程，工作方式，以后就没有什么迷恋。

所以，在年轻的时候，多一些尝试，多一些高质量的经历，能有机会让你发现自己真正热爱、喜欢的领域。

5.5 外派国外，值得去吗？

外派到海外做法务我觉得是想做涉外业务年轻法务的最好选择，虽然外派到不同国家区别挺大，只要出去都是好的，贴近业务、自由度高、了解本地、锻炼沟通管理能力，1-3 年内会有非常大收获，而且一般外派后收入也比国内高，这样能弥补经验不足的收入劣势。

一般外派 2-3 年左右就开始慌，尤其是对专业有追求的，觉得外派了就没机会使用自己的专业技能了，可以理解，毕竟除了英美这样，大部分外派到本地意味着语言都不通，哪怕会语言，对本地法律的理解也需要多年积累，那有什么出路呢：

1）轮岗到不同国家区域，这样又有新的东西可以学习；

2）在本地或本区域累积了深厚经验，可以在当地搞个咨询机构或律所；

3）在本地或区域找到了一些业务机会，转做业务；

4）2-3 年后回国，利用涉外经验，找到更好发展机会。

不管哪种选择其实都可能是适合自己的最好选择，外派我觉得最大的收获是增加了生命的宽度，丰富了生命体验。

六、法务收入进阶

不同领域法务收入差距还是比较大。此外，区域差距也很大，一般北京、上海、深圳差不多是一个档次，广州、杭州算是第二梯队，再就是其他了。具体到，北、上、深，科技、互联网相关行业的收入相比较而言最有竞争力。在这个行业内，一般法务收入大概会有这么几个阶段：

1）学习阶段：刚进去 1-3 年，这个阶段收入基本不会有太多增长，主要还是处于学习阶段，这个阶段最重要的是积极参与、积极干活，尽量拓宽自己的视野，让自己的被需要性变强，让更多人喜欢和自己合作，这个时候自己的市场就是内部同事，积累自己的口碑。一般这个阶段法务收入最多就是 15-30W 之间。

2）提升阶段：5-8 年，这个阶段的法务就相对资深了，已经在某个领域积累了比较深厚经验，能够独立处理很多项目，这个阶段的法务收入一般会在 40-80W 之间。

3）资深专家：工作了 7、8 年，或更久，一般法务收入比较大的门槛会在 100W，在一般小公司，给到法务总监的工资也就 100W 出头，所以一旦过了 100W，公司就对你有比较高的期待，要么可以建立或带领一个团队，要么就是在某个领域内比较资深专家。

4）突破阶段：另外一个实质门槛是 150-200W 左右，这个数字基本上一些中等规模的公司给到法务负责人的薪酬了，这个范围的一般至少要 10 年以上经验，一般也是公司在某个领域遇到了比较大的痛点，需要有人带领团队取得突破。

5、200W 以上的这些岗位国内招聘市场上其实不多，更多是内部老员工晋升获得的，基于股票或比较大的企业工作多年成为专家或管理岗位才能拿到。对于老员工，这个钱有一部分是对公司忠诚、陪伴公司共同成长的奖励。

七、**法务的终极出路**

常能看到一些很不错的国内或国际律所的律师合伙人跳槽到公司是法务，甚至是法总，这种空降往往是公司发展迅猛，要到下一个阶段，碰到了从未遇到过的挑战，这种情况下只能从外部直接引进成熟人才。至于跳得好不好，那就看运气，有的扶摇直上，有的折戟沉沙…

那么法务呢，尤其是一些资深法务，包括负责人级别的，除了在公司内有幸退休还有什么选择？

1）转去做律师。除了美国这样比较特殊的地方，大部分国家法务是来守住公司下限，而不是来拉升天花板、能够创造实质经济价值，机会和风险天然对立，又赚钱又低风险的活儿只有彩票中奖，但这不可持续，这意味着法务基本不大可能拿到超额利润。而律师，虽然挑战非常大，很多律师在温饱线上挣扎，但理论上，就是个体户，如果拿到足够多的业务，也能变成包工头，进行剩余价值剥削，实现超额利润分配。

2）转去做业务。能转去做业务的法务其实都很厉害，法务思维往往和业务思维有比较大差异，在种情况下能被业务领导认可，那也说明平时的服务和工作非常受认可，但对于很多法务来说，经过这么长时间专业训练，拿了各种证书后，一般很少敢舍弃掉，沉没成本太高，这种长时间专业训练，往往也是一个精神桎梏，导致法务大部分都谨小慎微，胆子比较小。

3）找个超大平台，努力成为专家，成为管理层，争取到股票，兢兢业业，一直干到退休，这条路听起来挺无奈的，但真能提供这么好的平台的公司，屈指可数。

4）自己创业。看到律师背景创业的，大部分也是和法律相关的，完全不相干，还创业成功的律师很少见，倒是有完全没有基础法学背景，但靠自学，做律所或知产法务很成功的，比如某宇宙大所创始人，甚至不是法学科班出身。